

(62)

WONG KAR YEE @ NORHANIS WONG ABDULLAH

lawan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 22hb Jun 2021 / 11 Zulkaedah 1442H

Kes Rayuan No. 10000-043-0025-2018

[Rayuan Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir bin Ismail.

Peguam Syarie Responden : Majlis Agama Islam Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap Responden Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) agar diperintahkan sebagai bukan lagi seorang yang beragama Islam melalui kes no. 10300-043-0432-2014.

[2] Pada 27/2/2018 tuntutan Perayu telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut:-

- i. *Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;*

- ii. *Mahkamah mengisytiharkan bahawa Wong Kar Yee @ Norhanis Wong Abdullah, no k/p : 780128-06-5066 adalah seorang Islam;*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff untuk mengikuti program istitabah yang dikendalikan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS); dan*
- iv. *Mahkamah mengarahkan Majlis Agama Islam Selangor memberikan laporan proses istitabah tersebut setelah proses istitabah selesai dilaksanakan.*

[3] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan ingin membuat rayuan dengan menfailkan notis rayuan pada 27/2/2018. Perayu telah merayu terhadap keseluruhan perintah tersebut. Dalam alasan rayuannya bertarikh 11/7/2018, Perayu telah mengemukakan lima (5) alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 240-243 Rekod Rayuan.

Fakta Kes

[4] Perayu telah membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes nombor 10300-043-0432-2014 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[5] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[6] Perayu dilahirkan pada 28/1/1978, berketurunan cina dan agama asal Perayu adalah Budha. Perayu telah memeluk agama Islam pada 27/11/1996 di Pejabat Agama Islam Kota Kinabalu Sabah sebelum berkahwin dengan seorang lelaki Islam di Sabah pada 31/12/1996. Hasil perkahwinan tersebut Perayu memperolehi dua (2) orang cahaya mata.

[7] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu bapa kandung dan kawan Perayu. Hakim Bicara telah memberikan penghakimannya pada 27/2/2018 sebagaimana perenggan 2 di atas.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Setelah kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan sempurna;
- ii. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila menolak permohonan Perayu dan memutuskan bahawa Perayu masih lagi seorang yang beragama Islam; dan

- iii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambil kira keterangan saksi-saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

Isu pertama: Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan sempurna.

[9] Bagi memutuskan isu ini, kami merujuk kepada peruntukan undang-undang berkaitan dengan tatacara pemelukan Islam. Seksyen 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 telah menyatakan keperluan-keperluan disisi undang-undang bagi menjadikan kemasukan Islam seseorang itu sempurna. Seksyen 107 Enakmen menyatakan seperti berikut:-

Seksyen 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna “Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah”; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

(2) Seseorang yang tiada dapat bercakap boleh, bagi maksud memenuhi kehendak perenggan (1)(a), mengucapkan dua kalimah Syahadah dengan menggunakan isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perenggan (1)(b).

[10] Kami berpendapat bahawa seksyen 107 Enakmen, secara jelas telah memberikan panduan kepada Mahkamah bagi menentukan kemasukan seseorang yang bukan Islam kepada Islam samada ianya sempurna mahupun tidak. Tiga (3) keperluan yang mesti menjadi perhatian Mahkamah dan ianya hendaklah dipertimbangkan bagi menentukan kemasukan Islam itu sah atau pun tidak adalah seperti berikut;

- i. Pengucapan dua kalimah syahadah hendaklah di dalam bahasa Arab secara semunasabahnya jelas;
- ii. Ketika mengucapkan syahadah itu, dia mestilah sedar bahawa lafaz itu membawa makna "Aku naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W ialah Pesuruh Allah";
- iii. Pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[11] Syarat-syarat atau pun kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh seksyen 107 Enakmen adalah merupakan syarat disisi hukum Syarak yang telah ditakninkan bagi menentukan kemasukan Islam seseorang itu menjadikannya sah.

[12] Seterusnya, undang-undang juga telah menetapkan syarat-syarat bagi menentukan syarat sahnya kemasukan Islam seseorang berdasarkan keupayaannya dari segi usia sebagai "syarat keupayaan" masuk Islam. Ianya diperuntukkan dalam seksyen 117 Enakmen. Seksyen 117 Enakmen menyatakan seperti berikut_

"Seksyen 117. Keupayaan untuk memeluk Agama Islam.

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk

agama Islam jika dia sempurna akal dan—

(a) sudah mencapai umur lapan belas tahun; atau

(b) jika dia belum mencapai umur lapan belas tahun, ibu dan bapa atau penjaganya mengizinkan pemelukan agama Islam olehnya.

[13] Jika kesemua syarat-syarat tersebut adalah sempurna, maka kemasukan Islam seseorang itu adalah sah mengikut hukum Syarak dan undang-undang. Kemasukan Islam seseorang itu akan menjadi sah sebaik sahaja seseorang itu habis mengucapkan dua kalimah syahadah dan mengikut kehendak-kehendak seksyen 107 iaitu tiga syarat tersebut. Ianya jelas dinyatakan oleh undang-undang pada seksyen 108 Enakmen yang memperuntukkan seperti berikut:-

“Seksyen 108. Saat memeluk agama Islam.

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 adalah dipenuhi; dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

[14] Seterusnya, kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 230-231, dan kami mendapati bahawa asas utama keputusan Hakim Bicara antara lainnya adalah:-

- i. fakta-fakta yang dikemukakan dihadapannya menunjukkan bahawa pemelukan Islam Perayu adalah sah dan pemelukan Islam itu telah didaftarkan secara undang-undang; dan
- ii. Perayu dan saksi-saksi tidak pernah mempertikaikan proses keabsahan pemelukan Islamnya.

[15] Berdasarkan Alasan Penghakiman Hakim Bicara dan penelitian kami terhadap dokumen dalam Rekod Rayuan, kami berpendapat segala kehendak seksyen 107 (kehendak-kehendak bagi pemeluk agama Islam) dan seksyen 117 (keupayaan untuk memeluk Agama Islam) telah dipenuhi ketika Perayu melafazkan syahadahnya. Fakta-fakta telah membuktikan bahawa setiap kehendak-kehendak dibawah seksyen 107 dan 108 Enakmen juga telah dipenuhi dan mencukupi. Dapatan kami adalah seperti berikut:-

- i. Keupayaan masuk Islam – Ketika melafazkan syahadah Perayu sudah pun berusia lebih dari 18 tahun (keperluan seksyen 117 Akta);
- ii. Perayu telah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara semunasabahnya jelas. Ini telah diakui oleh Perayu sendiri sepertimana dalam keterangannya secara konsisten;
- iii. Perayu dalam keterangannya secara konsisten mengakui bahawa telah memeluk Islam pada 27/11/1996;
- iv. Pembuktian dokumen iaitu Kad Perakuan Memeluk Agama Islam Perayu yang dikemukakan oleh Perayu sendiri adalah menjadi bukti muktamad akan hal-hal yang dinyatakan di dalamnya; dan
- v. Perayu telah gagal membuktikan secara mencukupi dan sewajarnya bahawa pemeluk Islamnya pada 27/11/1996 adalah tidak sah secara undang-undang dan hukum Syarak;

[16] Oleh yang demikian berdasarkan dapatan diatas tersebut, kami memutuskan bahawa kemasukan Islam Perayu pada 27/11/1996 adalah sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak kerana segala kehendak-kehendak yang diperlukan di

bawah seksyen 107 dan 117 Enakmen telah dipenuhi sepenuhnya oleh Perayu.

Kedua : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila menolak permohonan Perayu dan memutuskan bahawa Perayu masih lagi seorang yang beragama Islam.

[17] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak kecil hingga kini adalah bukan beragama Islam. Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa niat seseorang itu yang mengesahkan kesempurnaan agama Islam seseorang. Perayu menyatakan bahawa Perayu mengucap dua kalimah syahadah kerana mahu berkahwin, maka Hakim Bicara telah gagal memberi pertimbangan apabila menentukan kesempurnaan Islam Perayu berdasarkan alasan mahu berkahwin.

[18] Perayu juga berhujah bahawa Hakim Bicara telah gagal memberi keadilan kepada Perayu kerana fakta kehidupan seharian Perayu sepanjang hidupnya adalah yang menentukan pengisytiharan ini. Adalah mustahil bagi Perayu untuk membuktikan tuntutan dalam bab kepercayaan kepada agama kerana ianya suatu yang tidak nampak dilihat. Menurut Perayu lagi, adalah memadai dengan Perayu telah bersumpah bahawa pada semua masa berkenaan Perayu adalah seorang Kristian.

[19] Seterusnya Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu.

Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Dalam kes ini, Perayu pada semua material bersumpah dan menyatakan bahawa dia memeluk Islam bertujuan untuk berkahwin sahaja dan tidak mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya.

[20] Dalam menjawab hujahan Perayu ini, Responden menyatakan bahawa Perayu telah mencampur adukkan hujahannya bagi semua alasan rayuan tanpa mengkhususkan mengikut setiap alasan rayuan. Menurut Responden lagi, alasan rayuan pertama Perayu adalah hanya menurut perspektif, andaian dan logik akal Perayu sendiri. Tiada sebarang rujukan undang-undang atau hukum Syarak yang dikemukakan oleh Perayu bagi menyokong hujahan Perayu tersebut.

[21] Responden berhujah juga bahawa dalam tuntutan kes Mal, beban pembuktian adalah terletak kepada orang yang membuat tuntutan atau dakwaan, maka dalam kes ini ia perlu dibuktikan secukup-cukupnya oleh Perayu tentang kesahihan dakwaan Perayu tersebut. Berkenaan isu pengakuan diri (iqrar) dan pembuktian ini, Responden telah merujuk penghakiman kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor, JH 45 Bhg. 1 hlm 15, kes Majlis Agama Islam Selangor lawan Noor Hayati bt Mohd Kassim (kes rayuan no. 10000-043-0037-2016) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[22] Maka menurut Respondan, Perayu perlu mengemukakan bukti dan keterangan yang kukuh ke Mahkamah bagi menguatkan, menyokong dakwaannya agar Hakim Bicara boleh memberikan hukuman baginya.

[23] Dalam hal ini, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa dakwaan serta keterangan Perayu adalah bukan satu iqrar. Maksud pengakuan diri (iqrar) dan secara tepatnya takrif iqrar adalah sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

“17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

[24] Dengan merujuk penghakiman kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor dan peruntukan seksyen 17 Enakmen Keterangan tersebut, kami berpendapat dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan termasuklah penghujahan bertulis Perayu berkenaan pernyataan Perayu di hadapan Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah subseksyen 17(1) Akta. Dengan yang demikian, kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima secara mutlak pengakuan diri Perayu berkenaan dengan status aqidahnya.

[25] Selanjutnya, bagi mengulas lanjut kes di hadapan kami ini, kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah (2009) JH 27 Bhg. 2 hlm 185 hendaklah menjadi panduan utama dan diikuti sewajarnya bagi kes-kes permohonan mengisytiharkan diri seseorang bukan lagi Islam. Dua (2) prinsip yang digunakan dari kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah telah diikuti Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Kes

Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015], Kes Suffian R. Bala Rama Bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015] dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Lwn Loh Soo Huang @ Agnes [Kes Rayuan No. 14050-043-0006-2016].

[26] Sehubungan dengan itu, dalam kes ini kami, akan melihat terlebih dahulu berhubung kesempurnaan pemelukan Islam Perayu mengikut undang-undang dan hukum Syarak pada 27/11/1996 di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah sebagaimana fakta yang terdapat dalam Rekod Rayuan. Dapatan kami, Perayu sendiri telah mengakui semasa disoal balas pada 8/8/2016, bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan melafazkan syahadah dalam keadaan sedar dan waras serta tanpa sebarang paksaan. Perayu kemudian telah berkahwin dengan seorang lelaki Islam bernama Jafri @ Jeffery bin Palasin secara Islam pada 31/12/1996.

[27] Perayu juga telah mengemukakan beberapa dokumen yang menunjukkan bahawa dirinya merupakan seorang Islam iaitu dokumen pengislaman Perayu seperti Kad Perakuan Islam, serta dokumen yang boleh menyokong status agamanya iaitu surat perakuan cerai.

[28] Maka dengan itu, kami berpendapat bahawa pemelukan Islam Perayu adalah sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak. Ianya berbeza dengan kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah dimana pemelukan Islam Responden adalah tidak sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak telah berjaya dibuktikan.

[29] Dapatan kami juga, setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dan sah

dilakukan, Perayu pada hari yang sama telah menggunakan nama Islam iaitu Norhanis Wong Abdullah. Ini menunjukkan bahawa Perayu sendiri mahu dirinya “*diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam*” dengan tindakannya menukarkan nama kepada nama yang menunjukkan dia adalah seorang Islam.

[30] Perayu semasa berkahwin pada 31/12/1996, telah dibuat berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 1992 dan memenuhi kehendak hukum Syarak. Perayu kemudiannya telah bercerai dengan suaminya pada 18/3/2003 iaitu dengan kebenaran Mahkamah dan sah secara hukum Syarak.

[31] Berdasarkan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan Perayu tersebut di atas, ianya telah menunjukkan dengan jelas kepada kami bahawa Perayu sendiri secara konsisten mahu dirinya “*diterima oleh masyarakat dan undang-undang sebagai orang Islam*” sebaik sahaja selepas pemelukan Islamnya sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak.

[32] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip yang kedua dari kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah iaitu;

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam”.

[33] Kami tegaskan bahawa walaupun kaunseling dan sesi rundingcara/penasihatatan aqidah serta proses istitabah telah dijalankan dan laporan

terhadapnya telah dikeluarkan, walau apapun pendirian Perayu ianya tidaklah mengikat Mahkamah untuk mengisytiharkan Perayu bukan lagi seorang Islam.

Isu Ketiga : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi-saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

[34] Ketika prosiding di Mahkamah Bicara, Perayu telah mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu Wong Chi Choy (bapa Perayu-SP1), dan Chan Wai Ming (kenalan Perayu-SP2). Setelah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di muka surat 230-231 Rekod Rayuan, kami mendapati Hakim Bicara telah mempertimbangkan dan telah mengambil kira keterangan yang telah diberikan oleh kedua-dua saksi Perayu. Kami tidak menemui di mana-mana penghakiman Hakim Bicara yang menyatakan telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Perayu.

[35] Isu berkaitan keterangan saksi-saksi yang bukan Islam boleh diterima oleh Mahkamah sebagai bayyinah ini adalah berdasarkan seksyen 83(2) Akta/Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah negeri-negeri. Perkara ini juga telah diputuskan Mahkamah Syariah antaranya kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah dan kes Dalam Perkara Permohonan Perisytiharan Status Agama si Mati Nyonya binti Tahir, Permohonan Ex-Parte Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan 2 yang lain JH XXI/II (1427H) 221, apabila dua Mahkamah Syariah tersebut telah merujuk kepada seksyen 83 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah dan telah mengesahkan dan menerima pakai keterangan saksi-saksi bukan Islam sebagai bayyinah.

[36] Kami dengan ini mengukuhkan bahawa saksi bukan Islam yang dibawa oleh Perayu dalam kes ini adalah kompeten untuk memberi keterangan “bayyinah” di Mahkamah Syariah berdasarkan seksyen 83(2) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 yang memperuntukkan seperti yang berikut:-

“Seseorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberi bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.”

[37] Walau bagaimanapun kebolehterimaan sesuatu keterangan (bayyinah) yang diberikan oleh seseorang bukan Islam terhadap orang Islam adalah berbeza-beza mengikut kes dan keterangan yang diberikan. Ini bererti, keterangan orang bukan Islam bukanlah suatu keterangan yang mutlak untuk diterima.

[38] Di dalam kes ini SP1 dan SP2 telah memberikan keterangan berkenaan pengamatan mereka terhadap cara hidup Perayu yang tidak mengamalkan Islam. Kami berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyokong sepenuhnya keterangan Perayu sama ada ianya tidak mempunyai kolaborasi antara satu sama lain atau ianya tidak konsisten di dalam sesuatu isu. Kami juga dapati SP1 adalah bapa Perayu yang mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status SP1 ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya walaupun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah.

[39] Oleh kerana dakwaan Perayu hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi. Walau bagaimanapun kami berpendapat keterangan kedua-dua saksi

Perayu adalah tidak mencukupi untuk diterima.

[40] Kami juga mendapati tiada keterangan daripada kedua-dua saksi Perayu yang menyokong dakwaan Perayu yang mengatakan tidak mengamalkan ajaran Islam sejak tarikh pengislamannya sehingga bercerai. Tiada saksi lain juga dikemukakan Perayu atas dakwaan beliau sepanjang tempoh perkahwinan selama lebih kurang 7 tahun bersama bekas suaminya, beliau tidak pernah mengamalkan ajaran Islam.

[41] Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[42] Kami tegaskan menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya.

[43] Di dalam kes ini kami mendapati keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan

daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya buat masa ini, bagi membuktikan dia boleh diisytiharkan bukan lagi seorang yang beragama Islam.

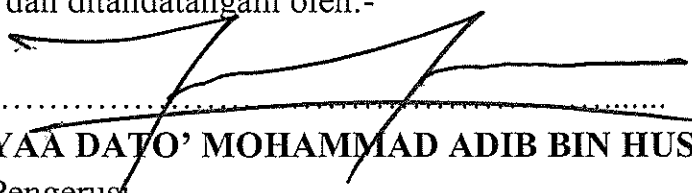
[44] Kami menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam negeri-negeri agar bertindak secara lebih proaktif untuk membimbing Perayu khususnya dan mana-mana saudara baharu yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 27/2/2018 dalam kes No. 10300-043-0432-2014 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

